ACCETTARE O RINUNCIARE

Accettare o rinunciare all'eredità di una casa

Accettazione espressa, tacita o con beneficio d'inventario, oppure rinuncia: come scegliere se c'è una casa, i termini di 3 mesi e 40 giorni e cosa fare con i debiti.

Aggiornato il 17 ottobre 2026 · Redazione EreditareCasa · Verificato sulle fonti normative il 17 ottobre 2026

Si diventa proprietari della casa ereditata solo **accettando l'eredità**. La scelta va fatta con attenzione, perché l'erede che accetta risponde anche dei **debiti** del defunto. Le opzioni sono tre.

SCELTA	COSA COMPORTA	QUANDO CONVIENE
Accettazione pura e semplice	Si ricevono beni e debiti; si risponde dei debiti anche con il proprio patrimonio	Quando i debiti sono assenti o noti e contenuti
Accettazione con beneficio d'inventario	Si risponde dei debiti solo nei limiti del valore ereditato; serve dichiarazione davanti a notaio o cancelliere e un inventario	Quando non si conoscono bene i debiti; obbligatoria per minori e incapaci
Rinuncia	Non si riceve nulla, né beni né debiti; si fa davanti a notaio o cancelliere del tribunale	Quando i debiti superano chiaramente il valore dei beni

Finché non scegli sei un **chiamato all'eredità**: una persona che ha il diritto di diventare erede, ma non lo è ancora. Nel frattempo puoi proteggere la casa: la legge ti permette **atti conservativi, di vigilanza e di amministrazione temporanea**, come chiudere l'acqua, cambiare una serratura rotta o fare una riparazione urgente, senza per questo accettare.

Accettazione espressa e tacita

L’accettazione può essere **espressa**, con una dichiarazione in un atto pubblico o scrittura privata, oppure **tacita**, quando l’erede compie un atto che presuppone la volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non come erede: per esempio **vendere o affittare la casa**. La sola presentazione della dichiarazione di successione, secondo l’orientamento prevalente, non comporta accettazione. Più incerta è la **voltura catastale**, che la dichiarazione telematica chiede in automatico salvo rinuncia espressa: alcune sentenze l’hanno considerata accettazione tacita. Se stai valutando la rinuncia o il beneficio d’inventario, decidi prima di presentare la dichiarazione.

Per vendere la casa l’accettazione deve risultare **trascritta nei registri immobiliari**: spesso il notaio trascrive l’accettazione tacita al momento del rogito.

Quali atti valgono accettazione tacita

La legge indica alcuni casi in modo esplicito; per molti altri decide la giurisprudenza, caso per caso. In sintesi:

ATTO	VALE ACCETTAZIONE?
Vendere, donare o cedere i propri diritti sull’eredità, a estranei o ad altri chiamati	Sì, lo dice la legge
Rinunciare in cambio di denaro, o solo a favore di alcuni chiamati	Sì, lo dice la legge
Vendere o affittare la casa ereditata	Sì, di norma
Fare lavori di ristrutturazione o cambiare la destinazione della casa	Spesso sì, secondo la giurisprudenza
Chiudere utenze, riparazioni urgenti, custodia della casa	No: sono atti conservativi o di amministrazione temporanea
Presentare la dichiarazione di successione	Di norma no, secondo l’orientamento prevalente
Chiedere la voltura catastale	Incerto: alcune sentenze dicono sì
Vivere nella casa senza fare l’inventario entro tre mesi	Diventi erede puro e semplice per legge

Approfondisci, con gli esempi più frequenti, nella guida sugli atti che valgono accettazione tacita.

> **Attenzione.** Anche una rinuncia può valere come accettazione: se “rinunci” in favore di un solo fratello, o in cambio di soldi, per la legge hai accettato e poi ceduto la tua quota. La rinuncia vera è quella fatta gratuitamente, con atto formale, e la tua quota va a chi la legge o il testamento indicano.

Attenzione ai tre mesi

Chi è **nel possesso** dei beni ereditari, per esempio vive nella casa, deve fare l’inventario entro **tre mesi** dal decesso se vuole accettare con beneficio d’inventario. Altrimenti è considerato erede puro e semplice. Segna la scadenza con lo scadenzario.

Beneficio d’inventario: termini e passaggi

Il **beneficio d’inventario** tiene separato il tuo patrimonio da quello del defunto: paghi i debiti dell’eredità solo fino al valore di ciò che ricevi. Si ottiene con due passaggi: una **dichiarazione** davanti a un notaio o al cancelliere del tribunale del luogo dove si è aperta la successione, e un **inventario** dei beni redatto nelle forme di legge. I termini cambiano a seconda che tu sia o no nel possesso dei beni.

SITUAZIONE	INVENTARIO	DECISIONE DOPO L'INVENTARIO	SE NON RISPETTI I TERMINI
Sei nel possesso dei beni (per esempio vivi nella casa)	Entro **3 mesi** dal decesso o dalla notizia dell'eredità; proroga di regola non oltre altri 3 mesi	Entro **40 giorni** dalla fine dell'inventario, se non hai già dichiarato	Sei erede puro e semplice
Non sei nel possesso e hai già fatto la dichiarazione	Entro **3 mesi** dalla dichiarazione, salvo proroga	—	Sei erede puro e semplice
Non sei nel possesso e hai fatto prima l'inventario	—	Entro **40 giorni** dalla fine dell'inventario	Perdi il diritto di accettare
Non sei nel possesso e non hai fatto nulla	Puoi dichiarare finché il diritto non si prescrive (10 anni)	—	—

Per le eredità di **minori e interdetti** il beneficio d'inventario è obbligatorio: non si possono accettare in altro modo.

Accettare con beneficio non significa che la casa sia al sicuro: se i debiti superano il valore, i creditori vengono pagati con i beni dell'eredità, casa compresa, secondo una procedura con regole precise. Il vantaggio è che **non rischi i tuoi beni personali**. In cambio ci sono costi (notaio o cancelleria, inventario) e obblighi di amministrazione. Approfondisci in debiti e ipoteca sulla casa ereditata.

Come si rinuncia

La rinuncia si fa con una **dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere** del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, inserita nel registro delle successioni. Una lettera ai fratelli o una dichiarazione informale non bastano.

Chi rinuncia è considerato **come se non fosse mai stato chiamato**. La sua quota va agli altri chiamati secondo la legge o il testamento; in alcuni casi subentrano i figli di chi rinuncia, che a loro volta dovranno decidere. Prima di rinunciare, quindi, chiedi al notaio chi diventerà erede al tuo posto: rinunciare per "proteggere" i figli dai debiti può far arrivare a loro la stessa scelta.

Se la rinuncia è fatta prima della scadenza dei 12 mesi, non sei tenuto a presentare la dichiarazione di successione: l'obbligo passa ai nuovi chiamati.

Si può tornare indietro?

Dopo una rinuncia, sì, entro certi limiti. Finché il diritto di accettare non è prescritto, chi ha rinunciato può ancora accettare l'eredità, a una condizione: che nel frattempo nessun altro dei chiamati l'abbia già acquistata, cioè accettata al suo posto. Restano comunque salvi i diritti acquistati da terzi sui beni. In pratica, se rinunci e i tuoi fratelli accettano subito, la porta si chiude.

Dopo un'accettazione, di regola no. Chi accetta diventa erede in modo definitivo: non si può "restituire" l'eredità quando emergono debiti imprevisti. È il motivo per cui, quando i debiti sono incerti, il beneficio d'inventario è la scelta più prudente: costa qualcosa in più all'inizio, ma evita sorprese.

Il caso dei chiamati successivi. Se rinunci tu, la scelta passa ad altri. Anche loro hanno le stesse tre opzioni e gli stessi termini, che per la dichiarazione di successione decorrono dalla tua rinuncia o da quando ne vengono a conoscenza. Conviene avvisarli subito, per evitare che si trovino in ritardo senza saperlo.

SITUAZIONE	SI PUÒ CAMBIARE IDEA?
Hai rinunciato e nessun altro ha ancora accettato	Sì, puoi accettare finché il diritto non è prescritto
Hai rinunciato e un altro chiamato ha accettato	No
Hai accettato in modo puro e semplice	No, salvo casi particolari da valutare con un legale
Hai fatto la dichiarazione di beneficio ma non l'inventario nei termini	Diventi erede puro e semplice

Quanto costa ogni scelta

I costi dipendono dal notaio, dal tribunale e dalla complessità dell'inventario: chiedi sempre un preventivo scritto. In linea generale:

SCELTA	ATTI NECESSARI	COSTI TIPICI
Accettazione tacita con la vendita	Nessun atto in più: la trascrive il notaio del rogito	Compresi o quasi nel rogito
Accettazione espressa	Atto notarile e trascrizione	Onorario notarile e imposte sull'atto
Beneficio d'inventario	Dichiarazione dal notaio o in cancelleria, inventario, trascrizione	I più alti: dipendono dal numero di beni e dagli incontri necessari
Rinuncia	Dichiarazione dal notaio o in cancelleria	Onorario o diritti di cancelleria, più le imposte sull'atto

Esempio pratico: tre situazioni a confronto

1. Casa senza debiti. Lucia eredita dalla madre una casa da 160.000 € e un conto con 15.000 €. Non ci sono debiti noti, solo le ultime bollette. Accetta in modo puro e semplice: con la vendita o con una dichiarazione espressa dal notaio. Costo dell'accettazione: quasi nullo se è tacita nel rogito, o il compenso del notaio se è espressa.

2. Debiti incerti. Il padre di Andrea aveva un'attività e forse dei debiti con fornitori. La casa vale 180.000 €. Andrea, che non vive nella casa, fa la dichiarazione di accettazione con beneficio d'inventario e poi l'inventario entro tre mesi. Emergono debiti per 50.000 €: li paga con i beni dell'eredità e gli restano, al netto delle spese della procedura, circa 130.000 €. Se i debiti fossero stati 250.000 €, avrebbe perso la casa ma non avrebbe dovuto pagare la differenza di 70.000 € con i suoi soldi.

3. Debiti certi e superiori. La zia di Federica lascia una casa da 90.000 € con un mutuo residuo di 70.000 € e altri debiti per 60.000 €. Il totale dei debiti (130.000 €) supera il valore. Federica rinuncia dal notaio. Prima di farlo verifica chi sarebbero gli altri chiamati, per avvisarli.

	LUCIA	ANDREA	FEDERICA
Beni	175.000 €	180.000 €	90.000 €
Debiti	Trascurabili	50.000 €, scoperti con l’inventario	130.000 €
Scelta	Accettazione pura	Beneficio d’inventario	Rinuncia
Rischio sul proprio patrimonio	Nessuno, in pratica	Nessuno	Nessuno
Cosa le resta	Tutto	Il netto, dopo debiti e spese	Nulla

Entro quando decidere

Il diritto di accettare si **prescrive in dieci anni** dal decesso. Non c’è quindi fretta di accettare, ma ci sono altre scadenze che corrono: la dichiarazione di successione entro 12 mesi, i tre mesi per l’inventario se sei nel possesso, l’IMU. Inoltre chiunque vi abbia interesse, per esempio un creditore o un altro erede, può chiedere al giudice di fissarti un **termine** per decidere: se non rispondi, perdi il diritto di accettare.

COSA	TERMINE
Inventario, se sei nel possesso dei beni	3 mesi dal decesso (più eventuale proroga)
Decidere dopo l’inventario	40 giorni
Dichiarazione di successione	12 mesi dal decesso
Accettazione	10 anni, salvo termine fissato dal giudice

Accettazione e vendita: la trascrizione

Per vendere, il notaio deve verificare che la “catena” dei passaggi di proprietà sia completa nei registri immobiliari, compresa l’**accettazione** di ogni erede. La trascrizione si può fare:

- sulla base di un’accettazione **espressa** in atto pubblico o scrittura privata autenticata;

- sulla base dell'**atto** che vale accettazione tacita, se risulta da atto pubblico, scrittura autenticata o sentenza: è il caso del rogito di vendita;
- sulla base di una **dichiarazione sostitutiva** dell'erede, contenuta in un atto notarile, che attesta l'accettazione tacita o l'acquisto della qualità di erede per non aver fatto l'inventario.

Quest'ultima possibilità è utile per le successioni vecchie, quando un nonno o un genitore aveva ereditato la casa senza mai trascrivere l'accettazione. Vedi i passaggi per vendere.

Checklist prima di decidere

- ☐ Chiedi alla banca saldi, mutui e fideiussioni del defunto.
- ☐ Controlla in Agenzia delle Entrate e presso l'agente della riscossione eventuali debiti fiscali.
- ☐ Fai una visura ipotecaria della casa: ipoteche, pignoramenti.
- ☐ Cerca lettere di creditori, finanziarie, condominio.
- ☐ Stima il valore della casa.
- ☐ Se vivi nella casa, segna la scadenza dei **tre mesi**.
- ☐ Non vendere, affittare o fare lavori importanti finché non hai deciso.
- ☐ Prima di presentare la dichiarazione di successione, valuta con il notaio se rinunciare o accettare con beneficio.

Errori frequenti

ERRORE	CONSEGUENZA
Affittare la casa “intanto”	Accettazione tacita: si diventa eredi puri e semplici, debiti compresi
Vivere nella casa e lasciar passare i tre mesi senza inventario	Si è eredi puri e semplici per legge
Rinunciare con una lettera o a voce	La rinuncia non vale: si resta chiamati, con gli obblighi relativi
Rinunciare “a favore” di un fratello	Vale come accettazione e cessione della quota
Rinunciare senza sapere chi subentra	La stessa scelta, con gli stessi debiti, arriva ai propri figli o ad altri parenti

Casa con debiti o ipoteca

Se la casa ha un mutuo o un’ipoteca, il debito passa agli eredi che accettano. Valuta prima il saldo residuo e il valore della casa: la vendita può servire proprio a estinguere il debito. Vedi le situazioni particolari e la guida su debiti e ipoteca.

Domande frequenti

Se rinuncio all'eredità perdo la casa?

Abitare nella casa ereditata vale come accettazione?

Entro quanto tempo devo accettare?

Quanto tempo ho per l'inventario se vivo nella casa?

Se rinuncio devo comunque presentare la dichiarazione di successione?

Fonti

- Codice civile, art. 460 (Normattiva)
- Codice civile, art. 471 (Normattiva)
- Codice civile, art. 476 (Normattiva)
- Codice civile, art. 477 (Normattiva)
- Codice civile, art. 478 (Normattiva)
- Codice civile, art. 480 (Normattiva)
- Codice civile, art. 481 (Normattiva)
- Codice civile, art. 484 (Normattiva)
- Codice civile, art. 485 (Normattiva)
- Codice civile, art. 487 (Normattiva)
- Codice civile, art. 519 (Normattiva)
- Codice civile, art. 521 (Normattiva)
- Codice civile, art. 525 (Normattiva)
- Codice civile, art. 2648 (Normattiva)
- Agenzia delle Entrate, chi deve presentare la dichiarazione di successione

Approfondimenti: accettare o rinunciare

Accettazione tacita dell'eredità: quali atti la fanno scattare

Vendere, affittare o ristrutturare la casa può valere accettazione tacita. Ecco gli atti a rischio e quelli conservativi che puoi fare prima di decidere.

Casa ereditata con debiti, cartelle o ipoteca: cosa rischi

Come scoprire debiti, cartelle e ipoteche del defunto prima di accettare, e come proteggerti con il beneficio d'inventario o la rinuncia.

Eredità che nessuno accetta: cos'è l'eredità giacente

Se nessuno accetta e nessuno possiede i beni, il tribunale può nominare un curatore. Senza altri successibili l'eredità va allo Stato (art. 586 c.c.).

Si può rinunciare solo alla casa ereditata? Le alternative

No: la rinuncia parziale all'eredità è nulla (art. 520 c.c.). Puoi però cedere la quota, dividere, rinunciare a un legato o liberarti della casa in altri modi.

Le informazioni di questa pagina sono di carattere generale e aggiornate alla data indicata. Non sostituiscono il parere di un avvocato, notaio o commercialista sul tuo caso specifico. Hai trovato un errore? Scrivici dalla pagina Chi siamo.